

가해자와 피해학생 분리 의사 확인서

■ 사안 번호: (학교에서 작성, 학교폭력 신고 접수 대장의 사안 번호)

아래 내용을 확인하여 해당 칸에 표시하여 주시기 바랍니다.

「학교폭력예방법」제16조 제1항에 따른 '가해자와 피해학생 분리'를

☐ 희망합니다. ☐ 희망하지 않습니다.

1. 제도 도입 취지: 피해학생의 심리적 불안감 해소 및 2차 피해 방지, 고조된 학교폭력 갈등 상황완화를 위해 동일 학교에서 발생한 학교폭력 발생 초기에 학교장이 학교폭력을 '인지'한 경우 가해자와 피해학생을 일시 분리합니다(법률 제16조 제1항).
※ 사안조사 전 단계이므로, '가해자-피해학생은 가해 관련자-피해 관련 학생'의 의미입니다.
2. '가해자와 피해학생 분리'는 1일~7일 범위 내*에 실시하되, 제16조 제1항 또는 제17조 제5항 및 제6항에 따라 긴급조치가 시행되어 가해자와 피해학생이 분리되면 종료됩니다.
※ 가해자와 피해학생의 분리 시행일 당일은 분리기간에 포함(초일 포함)되며, 공휴일이나 토요일이 분리 기간에 포함되더라도 이를 기간에 포함하여 계산함
3. 관련 학생 쌍방이 서로 피해를 주장하며 분리를 요청하는 경우 양측의 의사를 모두 반영하여 상호 분리를 하여야 합니다.
4. 분리를 희망하는 경우라 하더라도, 법률 제13조의2 제1항 각호에 모두 해당하는 경우 분리하지 않을 수 있습니다.
5. 가해자와 피해학생의 분리 기간 중에도 제16조 제1항 또는 제17조 제5항 및 제6항에 따라 긴급 조치를 시행할 수 있습니다.
6. 학교는 해당 기간 동안 관련 학생의 학습권 보장을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 교육자료 제공, 원격 수업 등을 실시합니다.
7. 학교 내에 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리조치를 시행한 경우, 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우'로 출석인정 결석으로 처리됩니다.

2026년 월 일

피해학생:

(서명 또는 인)

○○○○학교장 귀중